

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת מיכל שיר סגמן
יאיר לפיד
רון כץ

1774/25/פ

הצעת חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון – הרחבת הגדרת נזק), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 35 בחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א–1961¹, בסעיף 35 –

(1) בהגדרה "נזק", אחרי "נזק עקיף" יבוא "נזק מגפה, נזק טבע, לרבות נזק רעידת אדמה, נזק שנגרם לניזוק עצמאי זכאי כתוצאה מהשבתת המשק או בשל פעולה שנקטה הממשלה, לרבות הכרזה על סגירת מוסדות חינוך";

(2) אחרי ההגדרה "נזק עקיף" יבוא :

"ניזוק עצמאי זכאי" – מי שמחזור עסקאותיו ירד בשיעור של 25% בשל נזק ומתקיים לגביו אחד מאלה :

(1) הוא עוסק פטור או עוסק מורשה, כהגדרתם בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975² ;

(2) הוא בעל שליטה כהגדרתו בסעיף 32(9)(א)(3) לפקודת מס הכנסה³ ;".

דברי הסבר

מטרת הצעת חוק זו לתת מענה יעיל ומהיר לעצמאים ולבעלי עסקים שנפגעו כתוצאה ממלחמות, מבצעים, אסונות טבע ומגפות באמצעות מתן פיצוי מתוך קרן הפיצויים, שהוקמה לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א–1961 (להלן – החוק). התיקון המוצע לפיצוי בעת חירום נועד לתקן את האפליה הקיימת בין שכירים לעצמאים, על ידי עיגון עקרון השוויון בין העובד השכיר אשר מקבל שכר בעד אי

¹ ס"ח התשכ"א, עמ' 100.

² ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

³ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

יכולתו להשתכר בעת אירוע חירום לבין העצמאי אשר מפסיד הכנסה ואת פרנסתו בעודו נותר ללא ודאות באם יקבל פיצוי או סיוע מהמדינה.

אין עוררין שמצב חירום, בין אם מלחמה, מבצע צבאי, אסון טבע או מגיפה, יוצר השלכות קשות על הכלכלה העולמית ועל המשק הישראלי, כפי שראינו במבצעים צבאיים בעבר ובתקופת הקורונה. עסקים רבים נפגעו כתוצאה מכך, חלקם לא פעל לחלוטין ונמצא בהשבתה מוחלטת של פעילותו בעקבות החלטות ממשלה, הנחיות ותקנות שעת חירום. יצוין כי השבתה זו הובילה לירידה משמעותית במחזור הכנסותיהם.

ידוע כי על מנת לשמור על כלכלת המדינה ועל המשק, בעלי העסקים צריכים ודאות, ואחריותה של המדינה היא ליצור אותה בשגרה, קל וחומר במצבי חירום.

לפיכך, מוצע להרחיב את הגדרת נזק בחוק, כך שהיא תכלול נזק שנגרם כתוצאה ממגפה, נזק טבע, לרבות נזק רעידת אדמה ונזק שנגרם לעצמאי בשל השבתת המשק או בשל פעולה שנקטה הממשלה, לרבות הכרזה על סגירת מוסדות חינוך. יצוין כי במצבי חירום מוסדות הלימוד הם הראשונים להיסגר, והדבר מהווה עדות ראשונה לחריגה מההתנהלות התקינה של המשק, בין ברמה האזורית ובין ברמה הארצית. על כן, מוצע לכלול בהגדרה "נזק" גם מצב שבו המשק לא סגור באופן רשמי, אך בפועל לא ניתן לקיים פעילות עסקית שגרתית.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת מיכל שיר סגמן (פ/4061/24 ; פ/801/25).

הצעת החוק זהה לפ/4061/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' בשבט התשפ"ג (23.01.2023)